

【제 목】: 수의계약 업무수행 기준 미준수(주의)

【내 용】

- 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조제3항 및 제4항에 따르면, 준정부기관이 법인과의 수의계약 체결 시 2년 이내의 퇴직자가 해당 법인에 이사, 감사 등으로 재직중인 경우 계약을 금지하고 있으며, 그 재직여부를 확인하기 위해 해당 법인으로부터 임원명단을 제출받도록 되어 있다. 다만, 동조 제5항을 통해 제3항 및 제4항을 적용하지 않는 예외사항을 두고 있다.

☞ 참고자료: 【공기업·준정부기관 계약사무규칙】

제8조(수의계약) ①기관장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약으로 할 수 있다.

1. ~ 9. (생략)

②(생략)

③ 제1항에도 불구하고 기관장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결해서는 안된다.

1. 해당 공기업·준정부기관의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우
2. 해당 공기업·준정부기관의 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우
3. 해당 공기업·준정부기관의 퇴직자 모임·단체 또는 그 퇴직자 모임·단체의 회원사나 자회사와 계약을 체결하려는 경우

④ 기관장 또는 계약담당자는 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터 임원의 명단이 기재된 문서를 제출받아 제3항제1호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 한다. 이 경우 기관장 또는 계약담당자는 해당 법인에 허위서류를 제출할 경우 계약을 해제·해지할 수 있고, 제15조에 따른 입찰참가자격 제한의 대상이 될 수 있음을 고지하여야 한다.

⑤ 제3항과 제4항은 제1항제1호·제2호·제2호의2·제7호[「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제1호·제2호 및 제5호가목(추정가격이 2천만원 이상으로서 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하는 경우로 한정한다)에 따라 수의계약을 체결하는 경우로 한정한다] 및 제8호에 따라 수의계약을 체결하는 경우에는 적용하지 아니한다.

- 이와 관련 우리 원 「계약사무처리지침」 제25조제4항에 따르면, 계약담당자는 법인과 수의계약을 체결하려는 경우 해당 법인으로부터 별도의 서식을 통해 퇴직자 재직여부 확인서 및 법인 임원명단을 제출받도록 되어있다.

☞ **참고자료: 【계약사무처리지침】**

제25조(수의계약) ①~②(생략)

③ 제1항에도 불구하고 계약부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결하여서는 아니 된다. <신설 2021.1.7.>

1. 심사평가원의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우
2. 심사평가원의 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우
3. 심사평가원의 퇴직자 모임·단체 또는 그 퇴직자 모임·단체의 회원사나 자회사와 계약을 체결하려는 경우

④ 계약담당자는 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터 별지 제15호 서식의 퇴직자 재직여부 확인서 및 법인 임원명단을 제출받아 제3항 각호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 한다. <신설 2021.1.7.>

- 따라서 각 부서는 법인과 수의계약을 체결함에 있어 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조제5항에 따른 예외사항이 아닌 경우에는 법인으로부터 「계약사무처리지침」 별지 제15호 서식의 퇴직자 재직여부 확인서 및 법인 임원명단을 제출받아 우리 원 퇴직자의 법인 임원 재직 여부를 반드시 확인하여야 한다.
- 이에 감사 대상기간 동안 수원지원의 계약체결내역을 확인한 결과, **【표 12】 ‘계약체결 시 퇴직자 재직여부 미확인 현황’**과 같이 2,000만원 미만의 공사 및 물품구매를 위해 법인과 수의계약을 2건 체결하면서 해당 법인으로부터 퇴직자 재직여부 확인서 및 법인 임원명단을 징구하지 않는 등 우리 원 퇴직자의 임원재직 여부 확인 없이 수의계약한 사실을 확인하였다.

【표 12】 계약체결 시 퇴직자 재직여부 미확인 현황

연번	문서번호	문서제목	계약금액	비고
1	○부-1508호 (2021.04.08.)	사옥 재활용장 및 놀이터 구역 재조정 공사 업체 계약체결 결과 보고	3,821,400원	수의계약
2	○부-2875호 (2021.06.28.)	화재 대피용 방독면 구매 업체 선정결과 및 계약체결(안) 보고	3,410,000원	

【관계부서 의견】

- 수의계약 체결 시 우리 원 퇴직자 재직여부 미확인 사실을 확인 하였으며, 별도의견 없이 감사결과를 수용하였다.

【조치할 사항】

- 수원지원장은 향후 법인과의 수의계약 체결 시 우리 원 퇴직자의 재직여부 확인서 및 법인 임원명단 징구 등 관련 업무를 철저히 하시고, 관련자에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다.(주의)